广州市白云区“7·15”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2022年7月15日，广州市白云区唐阁北路出唐阁绿道中西67米发生一起道路交通事故，一辆重型半挂牵引货车牵引重型平板半挂车在倒车行驶时与行人发生碰撞，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局（区预联办）、区住房建设交通局、区总工会、白云湖街道办事处等相关单位成立广州市白云区“7·15”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请黄埔区人民政府、广州市公安局交通警察支队白云二大队派员参加。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过事故现场勘查、技术鉴定、询问调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

经调查认定，广州市白云区“7·15”生产经营性道路交通一般事故是一起生产经营性道路交通责任事故。

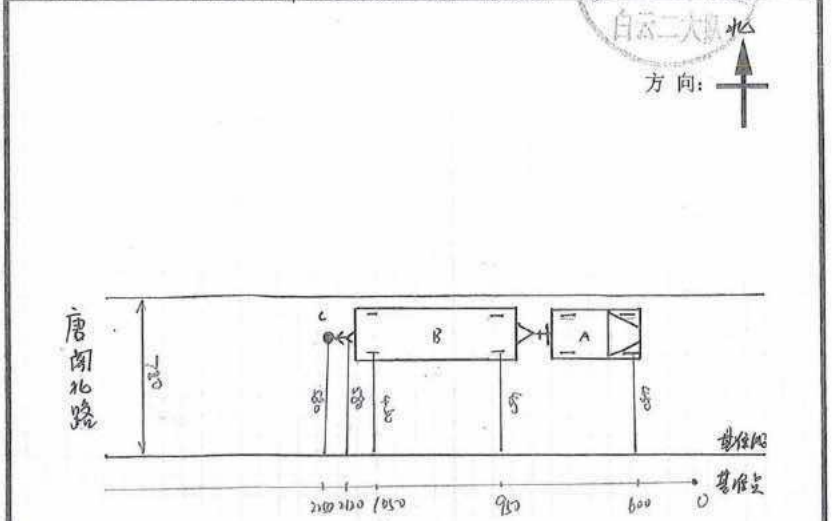
一、事故有关情况

（一）事故发生经过。

2022年7月15日21时许，广州零一物流有限公司（以下简称“零一物流公司”）驾驶员刘华荣驾驶粤ACU560号重型半挂牵引货车牵引粤AFA51挂号重型平板半挂车空载从黄埔区兴华路出发到白云区唐阁北路弘凯仓库装货。22时47分许到达，在仓库外的唐阁北路北侧路边进行侧方位停车的过程中，由西往东倒车至唐阁北路出唐阁绿道中西67米时，恰逢行人陈某某在其后方停放的粤ACH03挂号重型平板半挂车尾部活动，结果，粤AFA51挂号重型平板半挂车推撞陈某某至粤ACH03挂号重型平板半挂车尾部，造成陈某某现场死亡及车辆损坏的交通事故。（事故现场如下图）

道路交通事故现场图

到达事故现场时间	2022 年 7 月 16 日 3 时 40 分	天　气	阴
事故发生地点	广州市白云区鹿阁北路出鹿阁绿道中西门东	路面性质	水泥



说明：1、A为粤AB M921号重型半挂牵引车，B为粤AC H03挂号重型平板半挂车
C为石南路口
2、单位 cm.
3、以事故物东南侧1路灯柱为基准点，南侧路边为基准线。

绘图时间：2022年 7月16日 午时 10分

勘查员：　绘图员：　当事人签字：　见证人签字：

（二）涉事单位及人员基本情况。

1.零一物流公司，涉事车辆粤 ACU560 重型半挂牵引车、粤 AFA51 挂号重型平板半挂车所属单位，类型：有限责任公司(自

然人独资)，法定代表人：梁亚平，营业期限：2019年3月25日至长期，住所：广州市黄埔区茅岗路268号2栋313室，经营范围：道路运输业。该公司现有员工约12人，有13辆运营车辆。

2.刘华荣，男，49岁，湖南省街东县人，零一物流公司货车驾驶员，事故发生时驾驶粤ACU560号重型半挂牵引车牵引粤AFA51挂号重型平板半挂车；驾驶证准驾车型：A2E，在有效期内。

3.陈某某，男，51岁，湖南省永州市人，行人，事故发生时在粤ACH03挂号重型平板半挂车尾部活动，在事故中死亡。经广州市公安司法鉴定中心鉴定，陈某某死因为胸腔脏器损伤死亡。

（三）涉事车辆基本情况。

1.粤ACU560号重型半挂牵引车，登记所有人:零一物流公司；事发时机动车行驶证在有效期内；投保保险公司:中国人民财产保险股份有限公司广州市分公司,事发时保险单在有效期内。事故发生后，经广州市庆丰进口汽车维修中心检验，该车制动性能合格，转向性能不合格。

2.粤AFA51挂号重型平板半挂车，登记所有人:零一物流公司；事发时机动车行驶证在有效期内；事故发生后，经广州市庆丰进口汽车维修中心检验，该车后下部防护装置合格，后部反光标识不合格，制动性能合格，灯光性能不合格。

（四）事故受害人员基本情况。

陈某某，男，51岁，湖南省永州市人，行人，事故发生时在粤ACH03挂号重型平板半挂车尾部活动，在事故中死亡。

（五）事故现场基本情况。

事发地点位于广州市白云区唐阁北路出唐阁绿道中西67米，唐阁北路为东西走向的混合道路，全宽72米，交通信号方式为交通标志控制，唐阁北路分别设有限速30公里标志、注意儿童标志及禁停标志，完好、干燥的水泥路面，照明条件为夜间有路灯照明，视线一般。

二、事故处置、评估、善后及直接经济损失等情况

（一）事故处置、评估、善后情况。

事故发生后，白云湖街唐阁村治保员拨打120和110电话。接报后，区公安分局白云湖派出所、市公安局交通警察支队白云二大队和120医护人员迅速到达事故现场处置，确认陈某某已现场死亡。经评估，本次事故应急处置得当，未发生次生事故。

事故发生后，涉事单位与陈某某家属就善后事宜进行协商，其赔偿问题将通过法律途径解决。

（二）事故直接经济损失情况。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB 6721-1986)，经统计，本起事故造成直接经济损失约为100万元。

三、事故直接原因

根据广州市公安局交通警察支队白云二大队出具的《道路交通事故认定书》（第 4401111202200003 69 号），经调查询问、检验鉴定、综合分析，造成本起事故的直接原因是：刘华荣未按照操作规范安全驾驶重型半挂牵引车牵引重型平板半挂车倒车时，未察明车后情况，未确认安全后倒车，其过错行为是导致事故发生的全部原因；陈某某没有导致事故发生的过错行为。刘华荣的过错行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款[①]及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十条[②]之规定。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第（一）项[③]之规定，由刘华荣承担事故的全部责任；陈某某无责任。

四、事故暴露的主要问题

（一）零一物流公司作为涉事车辆粤 ABM921 号重型半挂牵引车、粤 ACH03 挂号重型平板半挂车及其驾驶员刘华荣所属单位，在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题：

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。该单位对刘华荣进行的岗前安全培训时间不足 24 小时，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第 80 号）第

① 第二十二条第一款 机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

② 第五十条 机动车倒车时，应当察明车后情况，确认安全后倒车。不得在铁路道口、交叉路口、单行路、桥梁、急弯、陡坡或者隧道中倒车。

③ 第六十条第一款第(一)项 因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任。

十三条第一款④的规定。

2.未按规定通报事故隐患排查治理情况。该单位虽制定了事故隐患排查治理制度，并将事故隐患排查治理情况记录，但未按规定将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款⑤的规定。

五、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员的责任，教育有关人员，提高安全管理和防范意识，防止同类事故的再次发生，根据有关法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议:

（一）司法机关拟追究刑事责任人员。

刘华荣，涉事重型半挂牵引车牵引重型平板半挂车驾驶员，未按照操作规范安全驾驶重型半挂牵引车牵引重型平板半挂车倒车时，未察明车后情况，未确认安全后倒车，对事故的发生负有全部责任。刘华荣涉嫌交通肇事罪，2022年9月8日广州市公安局已对其进行立案侦查，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位。

---

④ 第十三条第一款 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

⑤ 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

零一物流公司，涉事重型半挂牵引车、重型平板半挂车及驾驶员所属单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，违反了《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条第一款[⑥]的规定；未按规定将事故隐患排查治理情况向从业人员通报，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[⑦]的规定。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项[⑧]、第九十七条第（五）项[⑨]的规定，建议由该单位所在地黄埔区具有执法权限的部门对其给予行政处罚。

（三）其他建议。

事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范措施建议

（一）建议由区预联办牵头，统筹做好全区预防道路交通事故工作，加强道路交通督导整治和交通安全宣传工作，提高群众

---

⑥ 第十三条第一款　生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

⑦ 第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑧ 第九十七条第（三）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款， 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；

⑨ 第九十七条第（五）项 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（五）未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报的；

交通安全意识。

（二）建议白云湖街配合职能部门开展交通安全整治工作，加强交通安全宣传，提升本辖区内交通管理水平。

（三）责成零一物流公司深刻整改，开展警示教育，严格规范对驾驶员的安全生产教育和培训，落实事故隐患排查治理工作，杜绝类似事故发生。